

[51-1] [주의2, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 신기술 기술사용료 지급 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 田田田田사업본부 OOOO2부 대리 기계4급 vvv
 ○○지역본부 OOOO부 차장대우 기계4급 www
 (현 소속: ○○지역본부 ○○♣♣권사업단 차장대우 기계4급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 기계4급 vvv는 2016. 1. 1.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 田田田田사업본부에 근무하면서 田田** S-2BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하였으며, 기계4급 www은 2017. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 OOOO부에 근무하면서 ○○*** 2BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하고 있다.

○○지역본부에서는 2015. 12. 29. AA산업주식회사(대표자 ***, ▼▼광역시 **구)와 계약을 맺고 2018. 7. 26. 준공(건축, 기계)으로 ‘(공공임대리츠)田田** S-2BL 아파트 건설공사 2공구’ 등 2개 공사를 시행하였으며, ‘바닥열 이용 환기’ 기술사용료가 설계에 반영되어 계약을 체결 하였다.

[표 1] “바닥열 이용 환기” 기술사용료 내역반영 현황

지구명	유형	계약자	계약일	기술사용료(원)	비고
(공공임대리츠) 田田** S-2BL 2공구	리츠(10년)	AA산업주식회사	2015.12.29.	70,352,659	
○○*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	공분/5년	BBBBBB건설(주)	2015.12.28.	39,551,490	

자료 : ○○지역본부 제출자료

「신기술등 업무처리지침(2014.08.14)」 제27조(착수계 제출)에 따르면 발주자와 기술개발자간 체결된 특정공법의 원활한 이행을 위하여 원수급인은 착수계 제출 시 (또는 해당공종 착수 전) 기술개발자와 기술사용협약을 체결하고 공사감독자에게 제출하여야 하며,

동 지침 제28조(기술사용료 및 하도급대금 지급방법)의 의거 신기술 보호기간 이내에 원수급인과 공사계약이 이루어진 경우에는 기술사용료를 지급하고, 공사감독자는 기술사용료 및 하도급대금을 사용내역·물량에 따라 정산 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료 및 하도급대금이 적정하게 지급되었는지 확인하여야 한다.

한편, 기전설계처(現 ■■■■처)에서는 2013. 8월부터 LH 분양형 공동주택의 세대 환기설비로 건설신기술 제514호(공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템)을 적용¹²⁰⁾하였으며, 해당신기술의 보호기간은 2006. 12. 6. ~ 2015. 12. 5.까지이다.

[표 2] 건설신기술 제514호 지정현황

신기술 명칭	신기술 개발자	신기술보호기간	신기술 개념도
공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템	(주)***전자	2006.12.6. ~ 2009.12.5. (최초) 2009.12.6. ~ 2015.12.5. (보호기간 연장 ¹²¹⁾)	

자료 : 건설신기술 자료 재구성

120) 기전설계처-3187호(2013.8.14.) : 공동주택 바닥환기시스템 신기술 적용 알림

121) 국토해양부고시 제2009-1043호(2009.10.30.) : 신기술 보호기간 연장

그런데 ‘(공공임대리츠)㉡㉡** S-2BL 아파트 건설공사 2공구’ 및 ‘㉡㉡*** 2BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구’는 원수급인의 계약이 신기술 보호기간 종료 일인 2015. 12. 5. 이후 체결되어 「신기술등 업무처리지침(2014. 8. 14.)」에 의거 기술사용료 지급대상이 아니고,

공사감독자는 원수급인이 기술개발자와 기술사용협약 체결여부 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료가 적정하게 지급되었는지 확인해야 함에도 불구하고, 기술사용협약 체결 및 기술사용료 지급여부를 확인하지 않아 계약내역에 반영된 기술사용료의 감액 없이 준공을 하였다.

[표 3] 미 삭제된 기술사용료

(단위 : 원)

지구명	계약일	신기술 보호기간 종료일	설계변경 예상금액			비고
			변경전	변경후	차액	
(공공임대리츠) ㉡㉡** S-2BL 2공구	2015.12.29.	2015.12.5.	70,352,659	0	-70,352,659	
㉡㉡*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	2015.12.28.	2015.12.5.	39,551,490	0	-39,551,490	
합 계			109,904,149	0	-109,904,149	

자료 : ㉡㉡지역본부 제출자료

그 결과, 신기술 보호기간 종료 후 계약 체결된 지구의 부당한 기술사용료 지급으로 110백만 원의 예산이 낭비되었다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

이와 관련하여 위 관련자들은 감사결과에 이의를 제기하지 않으면서 신기술 인증유효기간을 현장에서 인지하는데 한계가 있었다고 진술하였다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 신기술 기술사용료 지급 업무를 소홀히 한 관련자 vvv, www에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 각각 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의2),

② 부당한 기술사용료 지급으로 과다 지급된 관련 공사비 110백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[51-2] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 신기술 기술사용료 지급 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ▲▲▲사업단 ○○○○부 차장대우 기계4급 xxx
(현 소속: ○○지역본부 ○○○○2부 차장대우 기계4급)
4. 내 용 :

위 관련자 기계4급 xxx은 2013. 2. 22.부터 2017. 12. 31.까지 ○○지역본부 ▲▲▲사업단에 근무하면서 OO▲▲▲ A17BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하였다.

○○지역본부에서는 2015. 12. 28. (주)**건설(대표자 ***, ○○도 **시) 외 2개¹²²⁾ 업체와 계약을 맺고 2018. 3. 5. 준공으로 ‘OO▲▲▲ A7BL 아파트 건설공사 15공구’를 시행하였으며, ‘바닥열 이용 환기’ 기술사용료가 설계에 반영되어 계약을 체결 하였다.

[표 1] “바닥열 이용 환기” 기술사용료 내역반영 현황

(단위 : 원)

지구명	유형	계약자	계약일	기술사용료	비고
OO▲▲▲ A7BL 15공구	공분/행복	(주)**건설	2015.12.28.	28,157,774	

자료 : ○○지역본부 제출자료

122) **종합건설주식회사(대표자 ***, ○○광역시 **구), **종합건설(주)(대표자 ***, ○○도 **시)

「신기술등 업무처리지침(2014.08.14)」 제27조(착수계 제출)에 따르면 발주자와 기술개발자간 체결된 특정공법의 원활한 이행을 위하여 원수급인은 착수계 제출 시 (또는 해당공종 착수 전) 기술개발자와 기술사용협약을 체결하고 공사감독자에게 제출하여야 하며,

동 지침 제28조(기술사용료 및 하도급대금 지급방법)의 의거 신기술 보호기간 이내에 원수급인과 공사계약이 이루어진 경우에는 기술사용료를 지급하고, 공사감독자는 기술사용료 및 하도급대금을 사용내역·물량에 따라 정산 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료 및 하도급대금이 적정하게 지급되었는지 확인하여야 한다.

한편, 기전설계처(現 ■■■■처)에서는 2013. 8월부터 LH 분양형 공동주택의 세대 환기설비로 건설신기술 제514호(공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템)을 적용¹²³⁾하였으며, 해당신기술의 보호기간은 2006. 12. 6. ~ 2015. 12. 5.까지이다.

[표 2] 건설신기술 제514호 지정현황

신기술 명칭	신기술 개발자	신기술보호기간	신기술 개념도
공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템	(주)***전자	2006.12.6.~2009.12.5. (최초) 2009.12.6.~2015.12.5. (보호기간 연장 ¹²⁴⁾)	

자료 : 건설신기술 자료 재구성

123) 기전설계처-3187호(2013.8.14.) : 공동주택 바닥환기시스템 신기술 적용 알림

124) 국토해양부고시 제2009-1043호(2009.10.30.) : 신기술 보호기간 연장

그런데 ‘OO▲▲▲ A7BL 아파트 건설공사 15공구’는 원수급인의 계약이 신기술 보호기간 종료일인 2015. 12. 5. 이후 체결되어 「신기술등 업무처리지침(2014. 8. 14.)」 의거 기술사용료 지급대상이 아니고,

공사감독자는 원수급인이 기술개발자와 기술사용협약 체결여부 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료가 적정하게 지급되었는지 확인해야 함에도 불구하고, 기술사용협약 체결 및 기술사용료 지급여부를 확인하지 않아 계약내역에 반영된 기술사용료의 감액 없이 준공을 하였다.

[표 3] 미 삭제된 기술사용료

(단위 : 원)

지구명	계약일	신기술 보호기간 종료일	설계변경 예상금액			비고
			변경전	변경후	차액	
OO▲▲▲ A7BL 15공구	2015.12.28.	2015.12.5.	28,157,774	0	-28,157,774	

자료 : ○○지역본부 제출자료

그 결과, 신기술 보호기간 종료 후 계약 체결된 지구의 부당한 기술사용료 지급으로 28백만 원의 예산이 낭비되었다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

이와 관련하여 위 관련자는 감사결과에 이의를 제기하지 않으면서 신기술 인증 유효기간을 현장에서 인지하는데 한계가 있었다고 진술하였다.

5. 조치할 사항

①①지역본부장은

① 신기술 기술사용료 지급 업무를 소홀히 한 관련자 xxx에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의),

② 부당한 기술사용료 지급으로 과다 지급된 관련 공사비 28백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[51-3] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 신기술 기술사용료 지급 부적정
2. 조치부서 : ▼▼▼▼지역본부
3. 관 련 자 : ▼▼▼▼지역본부 OOOO2부 차장 기계3급 yyy
4. 내 용 :

위 관련자 yyy은 2018. 1. 29.부터 현재까지 ▼▼▼▼지역본부 OOOO단에 근무하면서 ▼▼** B-1BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하였다.

▼▼▼▼지역본부에서는 2015. 12. 14. (주)**건설(대표자 ***, ㉠㉠도 **시) 외 2개¹²⁵⁾ 업체와 계약을 맺고 2018. 6. 7. 준공(건축, 기계)으로 ‘(공공임대리츠)▼▼** B-1BL 아파트 건설공사 5공구’를 시행하였으며, ‘바닥열 이용 환기’ 기술사용료가 설계에 반영되어 계약을 체결 하였다.

[표 1] “바닥열 이용 환기” 기술사용료 내역반영 현황

(단위 : 원)

지구명	유형	계약자	계약일	기술사용료	비고
(공공임대리츠) ▼▼** B-1BL 5공구	리츠(10년)	(주)**건설	2015.12.14.	42,983,164	

자료 : ▼▼▼▼지역본부 제출자료

「신기술등 업무처리지침(2014.08.14)」 제27조(착수계 제출)에 따르면 발주자와 기술개발자간 체결된 특정공법의 원활한 이행을 위하여 원수급인은 착수계 제출 시 (또는 해당공종 착수 전) 기술개발자와 기술사용협약을 체결하고 공사감독자

125) 주식회사 **(대표자 ***, ㉠㉠도 **시), **건설 주식회사(대표자 **, ㉠㉠도 **시)

에게 제출하여야 하며,

동 지침 제28조(기술사용료 및 하도급대금 지급방법)의 의거 신기술 보호기간 이내에 원수급인과 공사계약이 이루어진 경우에는 기술사용료를 지급하고, 공사감독자는 기술사용료 및 하도급대금을 사용내역·물량에 따라 정산 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료 및 하도급대금이 적정하게 지급되었는지 확인하여야 한다.

한편, 기전설계처(現 ■■■■처)에서는 2013. 8월부터 LH 분양형 공동주택의 세대 환기설비로 건설신기술 제514호(공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템)을 적용¹²⁶⁾하였으며, 해당신기술의 보호기간은 2006. 12. 6. ~ 2015. 12. 5.까지이다.

[표 2] 건설신기술 제514호 지정현황

신기술 명칭	신기술 개발자	신기술보호기간	신기술 개념도
공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템	(주)***전자	2006.12.6. ~ 2009.12.5. (최초) 2009.12.6. ~ 2015.12.5. (보호기간 연장 ¹²⁷⁾)	

자료 : 건설신기술 자료 재구성

그런데 ‘(공공임대리츠)▼▼** B-1BL 아파트 건설공사 5공구’는 원수급인의 계약이 신기술 보호기간 종료일인 2015.12.05 이후 체결되어 「신기술등 업무처리 지침(2014. 8. 14.)」 의거 기술사용료 지급대상이 아니고,

126) 기전설계처-3187호(2013.8.14.) : 공동주택 바닥환기시스템 신기술 적용 알림

127) 국토해양부고시 제2009-1043호(2009.10.30.) : 신기술 보호기간 연장

공사감독자는 원수급인이 기술개발자와 기술사용협약 체결여부 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료가 적정하게 지급되었는지 확인해야 함에도 불구하고, 기술사용협약 체결 및 기술사용료 지급여부를 확인하지 않아 계약내역에 반영된 기술사용료의 감액 없이 준공을 하였다.

[표 3] 미 삭제된 기술사용료

(단위 : 원)

지구명	계약일	신기술 보호기간 종료일	설계변경 예상금액			비고
			변경전	변경후	차액	
(공공임대리츠) ▼▼▼** B-1BL 5공구	2015.12.14.	2015.12.5.	42,983,164	0	-42,983,164	

자료 : ▼▼▼▼지역본부 제출자료

그 결과, 신기술 보호기간 종료 후 계약 체결된 지구의 부당한 기술사용료 지급으로 43백만 원의 예산이 낭비되었다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

이와 관련하여 위 관련자는 감사결과에 이의를 제기하지 않으면서 신기술 인증 유효기간을 현장에서 인지하는데 한계가 있었다고 진술하였다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼지역본부장은

① 신기술 기술사용료 지급 업무를 소홀히 한 관련자 yyy에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의),

② 부당한 기술사용료 지급으로 과다 지급된 관련 공사비 43백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 ‘회수’ 하시기 바랍니다(시정(회수)).

[51-4] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 신기술 기술사용료 지급 부적정
2. 조치부서 : ■■■지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

■■■지역본부에서는 2015. 12. 18. **건설(주)(대표자 ***, ㉠㉠도 **시)와 계약을 맺고 2017. 9. 26. 준공(건축, 기계)으로 ‘(공공임대리츠)■■■** 1-1BL 아파트 건설공사 5공구’를 시행하였으며, ‘바닥열 이용 환기’ 기술사용료가 설계에 반영되어 계약을 체결 하였다.

[표 1] “바닥열 이용 환기” 기술사용료 내역반영 현황

(단위 : 원)

지구명	유형	계약자	계약일	기술사용료	비고
(공공임대리츠) ■■■** 1-1BL 5공구	리츠(10년)	**건설(주)	2015.12.18.	27,154,157	

자료 : ■■■지역본부 제출자료

「신기술등 업무처리지침(2014.08.14)」 제27조(착수계 제출)에 따르면 발주자와 기술개발자간 체결된 특정공법의 원활한 이행을 위하여 원수급인은 착수계 제출 시 (또는 해당공종 착수 전) 기술개발자와 기술사용협약을 체결하고 공사감독자에게 제출하여야 하며,

동 지침 제28조(기술사용료 및 하도급대금 지급방법)의 의거 신기술 보호기간

이내에 원수급인과 공사계약이 이루어진 경우에는 기술사용료를 지급하고, 공사 감독자는 기술사용료 및 하도급대금을 사용내역·물량에 따라 정산 및 기성검사 시 신기술 공종의 공정률에 따라 기술개발자에게 기술사용료 및 하도급대금이 적정하게 지급되었는지 확인하여야 한다.

한편, 기전설계처(現 ■■■■처)에서는 2013. 8월부터 LH 분양형 공동주택의 세대 환기설비로 건설신기술 제514호(공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템)을 적용¹²⁸⁾하였으며, 해당신기술의 보호기간은 2006. 12. 6. ~ 2015. 12. 5.까지이다.

[표 2] 건설신기술 제514호 지정현황

신기술 명칭	신기술 개발자	신기술보호기간	신기술 개념도
공동주택의 바닥열을 이용한 환기시스템	(주)***전자	2006.12.6. ~ 2009.12.5. (최초) 2009.12.6. ~ 2015.12.5. (보호기간 연장 ¹²⁹⁾)	

자료 : 건설신기술 자료 재구성

그런데 ‘(공공임대리츠)■■■** 1-1BL 아파트 건설공사 5공구’는 원수급인의 계약이 신기술 보호기간 종료일인 2015.12.05 이후 체결되어 「신기술등 업무처리지침(2014. 8. 14.)」 의거 기술사용료 지급대상이 아님에도,

원수급업체인 **건설(주)에서는 신기술 개발자인 (주)***전자와 신기술 세부사용 협약¹³⁰⁾(기술개발자 간접시공 참여시)을 맺고 기술사용료를 지급하였다.

128) 기전설계처-3187호(2013.8.14.) : 공동주택 바닥환기시스템 신기술 적용 알림

129) 국토해양부고시 제2009-1043호(2009.10.30.) : 신기술 보호기간 연장

[표 3] 신기술 사용협약 내용

(단위 : 원)

지구명	협약자	협약일	협약금액	지급일	비고
(공공임대리츠) ●●** 1-1BL 5공구	원수급인 : **건설(주) 신기술개발자 : (주)***전자	2016.7.	27,154,157	2016.10.25. : 9,900,000 2017. 3.25. : 9,900,000 2017.10.25. : 7,354,157	

자료 : ●●지역본부 제출자료

그 결과, 신기술 보호기간 종료 후 계약 체결된 지구의 부당한 기술사용료 지급으로 27백만 원의 예산이 낭비되었다.

5. 조치할 사항

●●지역본부장은

부당한 기술사용료 지급으로 과다 지급된 관련 공사비 27백만 원을 「공사계약 일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

130) ●●**(G)2016-146호(2016.8.22.) : 기계설비 신기술 세부사용 협약서 제출